

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2536

โจทก์

นาย ล อม ตรง จริง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288

จำเลยที่ 2 รู้อยู่ว่าจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวอยู่และได้มีการปรึกษารื้อกัน ก่อนตั้งแต่ในระหว่างที่จำเลยที่ 2 ลุกขึ้นไปพุดชูปชิบกับจำเลยที่ 1 ที่หน้าร้านที่เกิด เหตุประมาณ 2-3 ครั้งและเมื่อจำเลยทั้งสองหวนกลับมาซึ่งที่เกิดเหตุอีกเป็นครั้งที่ สองปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนมาด้วย ซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายกับพวกยังคงยืน อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อผู้เสียหายกับพวกเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งหลบหนีเข้าไปในวัด จำเลยทั้งสองยังไล่ตามผู้เสียหายกับพวกไปอีกเล็กน้อย จำเลยที่ 1 ก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้ เสียหาย 1 นัดแล้วจำเลยทั้งสองวิ่งหนีไปด้วยกัน ดังนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้เป็นคน ยิงผู้เสียหาย กรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเป็น ตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 288, 371, 376 พระ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และริบปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 288, 371, 376 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 288 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในความครอบครอง จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและยิงปืนโดยใช้เหตุในหมู่บ้านเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปีรวมจำคุก 13 ปี คำให้การภาคเสธในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คงจำคุก 9 ปี 9 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ริบปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 หรือมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเท่านั้น เห็นว่าโจทก์มีนายวิเศษศักดิ์ ภูทอง ผู้เสียหายนายไชยยศ ศิรินายธวัชชัย พิบุลย์ และนายสุวิทย์ ฝอดสูงเนิน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความสอดคล้องต้องกันได้ว่า ก่อนเหตุเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็น 2 ตอน ตอนแรก จำเลยที่ 2 พุดจาแสดงตัวว่าเป็นนักเลงในท้องที่ ผู้เสียหายไม่พอใจ จึงเกิดการโต้เถียงกันระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยที่ 2 และในระหว่างนั้นเอง จำเลยที่ 2 ได้ลุกขึ้นไปพุดชูปกับจำเลยที่ 1 ซึ่งนั่งอยู่กับพวกชายหญิง 5 คนที่หน้าร้านที่เกิดเหตุ ประมาณ 2-3 ครั้ง ตอนที่สองเมื่อพวกของจำเลยที่ 1 กลับไปจากร้านดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ได้เดินมาที่โต๊ะนายสุวิทย์ซึ่งมีผู้เสียหายนั่งอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 พุดว่าอย่ามาดุดกันดีกว่า ผู้เสียหายถามว่าใครดุดกมึง จำเลยที่ 1 กับผู้เสียหายจะชกต่อยกัน คราวนี้จำเลยที่ 2 ทำท่าเหมือนจะล้วงอาวุธออกมาจากเอว ผู้เสียหายเข้าประชิดตัว จำเลยที่ 2 คั่นตัวแล้วไม่พบอาวุธ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้คั่น ต่อมาเมื่อผู้เสียหายกับพวกเดินออกไปนอกร้านเพื่อรถกลับบ้าน จำเลยทั้งสองเดินตามผู้เสียหายไป จำเลยที่ 1 ชักอาวุธปืนออกมายิงผู้เสียหาย 1 นัดแล้วจำเลยทั้งสองวิ่งหนีไปด้วยกัน ทางสะพานข้ามคลองสำโรงต่อมาอีก 2-3 นาที จำเลยทั้งสองวิ่งกลับมาที่ผู้เสียหายกับพวกยืนอยู่โดยจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนมาด้วย ผู้เสียหายกับพวกจึงวิ่งหลบหนีเข้าไปในวัดหนามแดง จำเลยทั้งสองไล่ตามไปได้เล็กน้อยจึงหยุดพฤติกรรมของจำเลยที่ 2 เช่นนี้ น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 รู้ว่าจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวอยู่และได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนตั้งแต่ในระหว่างที่จำเลยที่ 2 ลุกขึ้นไปพุดกับจำเลยที่ 1 ที่หน้าร้านที่เกิดเหตุประมาณ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเลยทั้งสองหวนกลับมาซึ่งที่เกิดเหตุอีกเป็นครั้งที่สอง ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนมาด้วย ซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายกับพวกยังคงยืนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อผู้เสียหายกับพวกเห็นเช่น

นั้นจึงวิ่งหลบหนีเข้าไปในวัดหนามแดง แต่จำเลยทั้งสองยังไล่ตามผู้เสียหายกับพวกไปอีกเล็กน้อย ดังนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้เป็นคนยิงผู้เสียหาย กรณีเช่นนี้ก็ถือได้แล้วว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีจำเลยที่ 2 ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักในเรื่องตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นั้นจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลหลายคนโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันการกระทำโดยเจตนาร่วมกันนั้นทุกคนที่กระทำจะต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกัน และต่างต้องประสงค์ถือเอาการกระทำของแต่ละคนเป็นการกระทำของตนด้วย โดยมีความมุ่งหมายให้ความผิดนั้นสำเร็จจนเป็นการกระทำด้วยตนเอง ถึงแม้จะมีได้ทำจริงด้วยมือตนเองก็ตามซึ่งการวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยนั้นกระทำโดยมีเจตนาร่วมกันหรือไม่นั้น จะต้องวินิจฉัยจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบกันเป็นกรณี ๆ ไป และในเรื่องของตัวการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ท่านอาจารย์โชคจารุจินดา ได้วางหลักไว้ในบันทึก

ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1969/2505(ประชุมใหญ่) ว่า การเป็นตัวการนั้นจะต้องเป็นการกระทำที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการกระทำความผิดจึงจะเป็นตัวการแต่ถ้ามีการร่วมมือ ไม่ได้ร่วมมือ ก็ไม่ใช่ตัวการ จะเป็นได้อย่างมากก็เพียงผู้สนับสนุน การร่วมมือนั้น ไม่จำเป็นต้องกระทำอย่างเดียวกันอาจแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ กันได้ การแบ่งหน้าที่กันนี้ บางทีอาจดูคล้ายกับเป็นผู้สนับสนุน แต่ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานเป็นตัวการ เพราะมีการร่วมมือร่วมใจกัน ในคดีนี้พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนั้นเพราะจำเลยที่ 2 พัวพันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกโดยในระหว่างที่จำเลยที่ 2 ได้เถียงกับผู้เสียหายนั้น จำเลยที่ 2 ได้ลุกขึ้นไปพูดขูขบกับจำเลยที่ 1 ที่หน้าร้าน 2-3 ครั้งและเมื่อจำเลยทั้งสองหวนกลับมาที่เกิดเหตุอีกเป็นครั้งที่สองปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนมาด้วยขณะนั้นเองผู้เสียหายยังคงยืนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อผู้เสียหายเห็นจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนจึงวิ่งหนีเข้าไปในวัด จำเลยทั้งสองวิ่งตามผู้เสียหายไปอีกเล็กน้อย แล้วจำเลยที่ 1 ก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นคนยิงผู้เสียหาย แต่พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 จะต้องมีการนัดแนะกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพรรคพวกของตน เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น นอกจากนี้ความผิดที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันพาอาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนติดตัวไปที่ร้านอาหารไม่มีชื่อ หน้าตลาดวัดหนามแดง ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น ในส่วนของจำเลยที่ 2 นั้นศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,288 จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์ประเด็นที่ว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371หรือไม่จึงเป็นอันยุติ แต่อย่างไรก็ตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 31 นั้น เป็นความผิดที่ร่วมกันกระทำความผิด

ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยผู้กระทำจะต้องมีเจตนาร่วมกัน
กระทำความผิด ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1582/2531(ประชุมใหญ่)วินิจฉัยว่า
ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เป็นความผิดที่ร่วมกระทำด้วยกันได้ นุชาเอี่ยมวิสิษฐ์